

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1341/2532

เด็กชายพิพัฒน์พงศ์ เมาโธสงหรือกร
โคกกรวด

โจทก์

พระอธิการศรี อินทะสะโร หรือนายศรี
เมาโธสง

จำเลย

พระอธิการศรี อินทะสะโร หรือนายศรี
เมาโธสง จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 247

ความว่า จำเลยฎีกา คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน
หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 162)

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า โจทก์เป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของจำเลยให้จำเลยไป
จดทะเบียนรับโจทก์เป็นบุตรภายใน 7 วันนับแต่วันพิพากษา หากจำเลยไม่ปฏิบัติ
ตามให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลเป็นการแสดงเจตนาของจำเลยแทน ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 159,158)

คำสั่ง

การเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1547 มีผลนับแต่วันมีคำพิพากษาถึงที่สุด ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 1557(3) เมื่อคดีนี้อยู่ในระหว่างฎีกา คำพิพากษาศาลอุทธรณ์จึงยังไม่มีผลบังคับ ผู้ร้องไม่จำเป็นต้องขอทุเลาการบังคับ ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องให้เป็นพับ

การเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1547 มีผลนับแต่วันมีคำพิพากษาถึงที่สุด ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 1557(3) เมื่อคดีนี้อยู่ในระหว่างฎีกา คำพิพากษาศาลอุทธรณ์จึงยังไม่มีผลบังคับ ผู้ร้องไม่จำเป็นต้องขอทุเลาการบังคับ ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องให้เป็นพับ

(ศิลปินชัย มัทธุรศ-สง่า ศิลปประสิทธิ์-ถวิล ทองสว่างรัตน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ